

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ගැසට් පත්‍රය

අති විශේෂ

இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை

அதிவிசேஷமானது

අංක 1889/6 - 2014 නොවැම්බර් මස 17 වැනි සඳුදා - 2014.11.17
1889/6 ஆம் இலக்கம் - 2014 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் 17 ஆந் திகதி திங்கட்கிழமை

(අරසාங்கයෙහි අතිකාරத்துடன் பிரசுரிக்கப்பட்டது)

பகுதி I : தொகுதி (I)- பொது

அரசாங்க அறிவித்தல்கள்

2008 ஆம் ஆண்டின் 14 ஆம் இலக்க, செயல்நுணுக்க அபிவிருத்திக் கருத்திட்டங்கள் சட்டம்

3(4) ஆம் பிரிவின் கீழான அறிவித்தல்

திருத்தப்பட்டவாறான, 2008 ஆம் ஆண்டின் 14 ஆம் இலக்க செயல்நுணுக்க அபிவிருத்திக் கருத்திட்டச் சட்டத்தின் 3(4) ஆம் பிரிவினால் எனக்களிக்கப்பட்ட அதிகாரங்களின் கீழ், முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு அமைச்சிற்குப் பொறுப்பான அமைச்சராகிய லக்ஷ்மன் யாப்பா அபேவர்தன ஆகிய நான், நிதி தொடர்பான விடயங்களுக்குப் பொறுப்பான அமைச்சருடனான கலந்தாலோசனையுடன் இந்த அறிவித்தல் மூலம் தெரியப்படுத்தும் விடயம் யாதெனில்,

1. கொழும்புத் துறைமுக நகர அபிவிருத்தி தொடர்பில் பாதுகாப்பு அலைதாங்கி, காணி மீட்பு, தரை மேம்பாடு, அணைச்சுவர், கடல் நீரை இணைக்கும் கால்வாய்கள், பல்கிளை சாலைகள், ஏனைய உபயோகங்கள் ஆகியவற்றினை நிர்மாணித்தல், மற்றும் ஆயிரத்து முன்னூற்று முப்பத்தேழு மில்லியன் ஐ.அ.டொலர் (US \$ 1,337 Mn) பெறுமதியுடையதொரு முதலீட்டிற்கான வாய்ப்பினைக் கொண்ட கொள்வனவாளர்களுக்கு மேற்படி மீட்கப்பட்ட காணிகளை உரிமை மாற்றம் செய்து அல்லது குத்தகைக்கு வழங்குதல் ஆகிய இரண்டு கட்டங்களில் அபிவிருத்தி செய்வதற்கான கருத்திட்டத்தை (“கருத்திட்டம்”) சுட்டிக்காட்டும் வகையிலானதொரு வர்த்தமானி அறிவித்தலானது 2014, செப்டெம்பர் 11 ஆம் திகதிய, 1879/14 ஆம் இலக்க அதிவிசேட வர்த்தமானியில் பிரசுரிக்கப்பட்டது. இருநூற்று முப்பத்து மூன்று ஹெக்டயர்கள் விஸ்தீரணமுடைய பிரதேசத்தில் புதிய காணியொன்றை உருவாக்கிய செயற்பாட்டுடனான இக்கருத்திட்டத்தின் மூலம் பொருளாதார மற்றும் சமூக ரீதியான கணிசமானளவு நலன்கள் நாட்டினுள் கொண்டுவரப்படுவதற்கு எதிர்பார்க்கப்படுவதோடு, மேற்படி சட்டத்தின் நோக்கங்களுக்கானதொரு செயல் நுணுக்க அபிவிருத்திக் கருத்திட்டமாக கணிசமானளவு பங்களிப்புச் செய்து செயல்நுணுக்கம் ரீதியான முக்கிய அம்சங்களையும் கவருமெனவும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
2. மேற்கூறப்பட்ட சட்டத்தின் (3) ஆம் பிரிவின் உப பிரிவு (3) இன் பிரகாரம், கொழும்புத் துறைமுக நகரை ஒரு செயல்நுணுக்க அபிவிருத்திக் கருத்திட்டமாக அபிவிருத்தி செய்யும் வகையில் பாதுகாப்பு அலைதாங்கி, காணி மீட்பு, தரை மேம்பாடு, அணைச்சுவர், கடல் நீரை இணைக்கும் கால்வாய்கள், பல்கிளை சாலைகள், ஏனைய உபயோகங்கள் ஆகியவற்றினை நிர்மாணித்தல், மற்றும் ஆயிரத்து முன்னூற்று முப்பத்தேழு மில்லியன் ஐ.அ.டொலர் (US \$ 1,337 Mn) பெறுமதியுடையதொரு முதலீட்டிற்கான வாய்ப்பினைக் கொண்ட கொள்வனவாளர்களுக்கு மேற்படி மீட்கப்பட்ட காணிகளை உரிமை மாற்றம் செய்து அல்லது குத்தகைக்கு வழங்குதல் ஆகிய இரண்டு கட்டங்களில் அபிவிருத்தி செய்வதற்கான இக் கருத்திட்டத்தை பிரகடனம் செய்வதற்கான அமைச்சரவையின் அங்கீகாரம் பெறப்பட்டுள்ளது.



3. மேற்கூறப்படுகின்ற செயல்நுணுக்க அபிவிருத்திக் கருத்திட்டமானது, “பாதுகாப்பு அலைதாங்கி, காணி மீட்டி, தரை மேம்பாடு, அணைச்சுவர், கடல் நீரை இணைக்கும் கால்வாய்கள், பல்கிளை சாலைகள், ஏனைய உபயோகங்கள் ஆகியவற்றினை நிர்மாணித்தல், மற்றும் சாத்தியமுள்ள கொள்வனவாளர்களுக்கு மேற்படி மீட்கப்பட்ட காணிகளை உரிமை மாற்றம் செய்து அல்லது குத்தகைக்கு வழங்குதல் ஆகிய இரண்டு கட்டங்களில் கொழும்புத் துறைமுக நகரை அபிவிருத்தி செய்வதற்கான கருத்திட்டம்” என அழைக்கப்படவோ மற்றும் அறியப்படவோ வேண்டும், மற்றும் குறித்த கருத்திட்டத்தை முன்னெடுப்பதற்கான கருத்திட்டக் கம்பனியின் பெயர் செக் போர்ட் சிட்டி கொழும்பு (பிறை) லிமிடட் ஆகும்.
4. கருத்திட்டக் கம்பனிக்கும் மற்றும் இலங்கை முதலீட்டுச் சபைக்கும் இடையிலான கருத்திட்ட உடன்படிக்கை (கருத்திட்ட உடன்படிக்கை) கைச்சாத்திடப்பட்ட தினமாகிய, 2013, நவம்பர் 11 ஆம் திகதியிலிருந்து ஆரம்பிக்கின்ற எட்டு (08) வருட காலத்தினுள் கருத்திட்டக் கம்பனியானது வர்த்தக நடவடிக்கைகளை அமுல்செய்து அவற்றை ஆரம்பிக்க வேண்டும்.
5. குறித்த கட்டளையின் அட்டவணை I இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விலக்களிப்புகள் இதனுடன் குறிப்பிடப்படுகின்ற நிபந்தனைகளுக்குப்பட்டு, கருத்திட்ட உடன்படிக்கைத் திகதியிலிருந்து கருத்திட்டக் கம்பனிக்கு பிரயோகிக்கப்படுதல் வேண்டும்.
6. பொறியியல், பொருள் கொள்வனவு மற்றும் கருத்திட்ட நிர்மாணம் ஆகிவற்றுக்கான ஒப்பந்தக்காரரான சைனா ஹார்பர் என்ஜினியரிங் கம்பனி லிமிடட்டும் மற்றும் கருத்திட்டக் கம்பனியும் அவற்றின் தாய் கம்பனியின் துணைக் கம்பனிகளாகும். எனவே, குறித்த கட்டளையின் அட்டவணை II இல் மிகவும் தெளிவாக விபரிக்கப்பட்டுள்ள சலுகைகள் கருத்திட்டம் ஆரம்பிப்பதிலிருந்து தொடங்குகின்ற எட்டு (08) வருடங்களைக் கொண்டதொரு காலப்பகுதிக்கு ஏற்புடையதாதல் வேண்டும். இது இக்குறித்த கருத்திட்டம் மூலம் சைனா ஹார்பர் என்ஜினியரிங் கம்பனி லிமிடட் இலாபம் பெறுவதற்கான அக் கருத்திட்டத்தின் அமுலாக்கல் காலமாகும்.

அட்டவணை I

(1) 2006 ஆம் ஆண்டின் 10 ஆம் இலக்க உண்ணாட்டரசிறைச் சட்டம்

(i) கூட்டிணை வருமான வரி

கருத்திட்டக் கம்பனி மீது குறித்த கருத்திட்டத்தின் மூலமான செயற்பாடுகளிலிருந்து ஈட்டப்படுகின்ற வருமானம் மற்றும் இலாபங்களுக்கான வருமான வரி விதித்தல் தொடர்பில் 2006 ஆம் ஆண்டின் 10 ஆம் இலக்க உண்ணாட்டரசினைச் சட்டத்தின் ஏற்பாடுகள் இருபத்தைந்து (25) வருட காலத்திற்கு (“வரி விலக்களிப்புக் காலம்”) பிரயோகிக்கப்படக் கூடாது.

குறித்த வரி விலக்களிப்பிற்கான காலப்பகுதியானது, கருத்திட்டக் கம்பனி வரி விதிக்கத்தகு இலாபங்களை ஈட்டத் தொடங்கும் வருடம் அல்லது கருத்திட்ட நிர்மாணத்தினை ஆரம்பித்த பின்னரான ஆறு (06) வருடங்கள் ஆகிய இரு சந்தர்ப்பங்களில் எது முன்னர் நிகழ்கின்றதோ அதிலிருந்து கருத்திற்கொள்ளப்படல் வேண்டும்.

மேற்குறிப்பிட்ட வரி விலக்களிப்புக் காலப்பகுதி முடிவடைந்ததன் பின்னர், கருத்திட்டக் கம்பனியின் இலாபம் மற்றும் வருமானம் தொடர்பான வருமான வரியானது அந்த நேரத்தில் அமுலில் இருக்கும் உண்ணாட்டரசிறைச் சட்டத்தின் ஏற்பாடுகளுக்கு அமைவாக பிரயோகிக்கத்தக்கதாக இருக்கும்.

(ii) பங்கிலாபங்கள் மீதான வரி

விலக்களிக்கப்பட்ட இலாபத்திலிருந்து பங்குடைமையாளர்களுக்கு விநியோகிக்கப்படும் பங்கிலாபங்கள் தொடர்பில், குறிப்பிட்ட வரி விலக்குக் காலப்பகுதியான இருபத்தைந்து (25) வருடங்களுக்கும் மற்றும் அதற்குப் பின்னரான ஒரு வருடத்தின் போதும் வருமான வரியிலிருந்து விலக்களிக்கப்படல் வேண்டும்.

கம்பனியானது, இலங்கை முதலீட்டுச் சபையினால் அங்கீகரிக்கப்படுகின்றவாறாக கருத்திட்டம் தொடர்பில் இறக்குமதி செய்யப்பக்கூடிய பொருட்களுக்கு, கருத்திட்ட அமுலாக்கல் காலப்பகுதியான எட்டு (08) வருடங்களுக்கு துறைமுகங்கள் விமான நிலைய அபிவிருத்தி அறவீட்டினைச் செலுத்துவதிலிருந்து விலக்களிக்கப்படுதல் வேண்டும். இவ் விலக்களிப்பானது, கருத்திட்டக் கம்பனியினால் கருத்திட்டத்திற்காக நேரடியாக இறக்குமதி செய்யப்படுபவை மீது அல்லது கருத்திட்ட நோக்கங்களுக்காக

ஒப்பந்தக்காரரினாலோ அல்லது உப ஒப்பந்தக்காரரினாலோ இறக்குமதி செய்யப்படுபவை மீதும் பிரயோகிக்கப்படல் வேண்டுமென்பதோடு, கீழே விடய இலக்கம் (8) இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு அத்தகைய பொருட்களைப் பெற்றுக்கொள்பவர் கருத்திட்டக் கம்பனியாக இருக்கும் வரையிலேயே இந்த விலக்கு செல்லுபடியாகும்.

(4) 2005 ஆம் ஆண்டின் 5 ஆம் இலக்க நிதிச் சட்டம்

இக் கருத்திட்டம் தொடர்பில், 2005 ஆம் ஆண்டின் 5 ஆம் இலக்க நிதிச் சட்டத்தின் கீழ் விதிக்கப்படக்கூடிய நிர்மானக் கைத்தொழிந்துறை உத்தரவாத நிதிய அறவீட்டிலிருந்து கருத்திட்டக் கம்பனிக்கு/ ஒப்பந்தக்காரருக்கு விலக்களிக்கப்படுதல் வேண்டும்.

(5) 1989 ஆம் ஆண்டின் 12 ஆம் இலக்க உற்பத்தி (விசேட ஏற்பாடு) சட்டம்

இலங்கை முதலீட்டுச் சபையினால் அங்கீகரிக்கப்படுகின்றவாறான கருத்திட்டப் பொருட்களின் இறக்குமதிகள் கருத்திட்ட அமுலாக்கல் காலமாகிய எட்டு (08) வருடங்களுக்கு உற்பத்தித் தீர்வை செலுத்துகையிலிருந்து விலக்களிக்கப்படல் வேண்டும்.

(6) 1979 ஆம் ஆண்டின் 40 ஆம் இலக்க இலங்கை ஏற்றுமதி அபிவிருத்திச் சட்டம்

இலங்கை முதலீட்டுச் சபையினால் அங்கீகரிக்கப்படுகின்றவாறான கருத்திட்டப் பொருட்களின் இறக்குமதிகள் கருத்திட்ட அமுலாக்கல் காலமாகிய எட்டு (08) வருடங்களுக்கு செஸ் வரி செலுத்துகையிலிருந்து விலக்களிக்கப்படல் வேண்டும்.

(7) தேசக் கட்டுமான வரி (NBT)

கருத்திட்டக் கம்பனி, ஒப்பந்தக்காரர் மற்றும் உப ஒப்பந்தக்காரர்கள் ஆகியோர் கருத்திட்ட அமுலாக்கல் காலத்தின் போது தேசக் கட்டுமான வரி செலுத்துவதிலிருந்து விலக்களிக்கப்படல் வேண்டும்.

மேலும், மீட்கப்பட்ட காணிகளை கருத்திட்டக் கம்பனிக்கு அல்லது கருத்திட்டக் கம்பனியினால் சாத்தியமிக்க கொள்வனவாளருக்கு உரிமை மாற்றம் செய்து வழங்கல் அல்லது குத்தகைக்கு விடுதல் போன்ற செயற்பாடுகளும் தேசக் கட்டுமான வரி செலுத்துகையிலிருந்து விலக்களிக்கப்படல் வேண்டுமெனவும் ஏற்பாடளிக்கப்படுகிறது.

(8) கருத்திட்டத்துடன் தொடர்புடைய பொருட்களின் இறக்குமதி மீதான சுங்கத் தீர்வை (சுங்கக் கட்டளைச்சட்டம் - அத்தியாயம் 235)

கருத்திட்டக் கம்பனியினால் நேரடியாகவோ, அல்லது ஒப்பந்தக்காரர் அல்லது ஒப்பந்தக்காரரின் உப ஒப்பந்தக்காரர் மூலமாகவோ கருத்திட்டத்திற்கென்றே கருத்திட்டத்தினை அமுல்படுத்தும் கருத்திட்டக் கம்பனியின் பெயருக்கு முதலீட்டுச் சபையின் அங்கீகரத்திற்கிணங்க இறக்குமதி செய்யப்படுகின்ற மூலதனத் தன்மையினைக் கொண்ட கருத்திட்டப் பொருட்கள் சகலவற்றிற்கும், மற்றும் கருத்திட்டத்துடன் தொடர்புடைய வேறு ஏதாவது பொருட்களுக்கும், கருத்திட்ட அமுலாக்கல் காலமாகிய எட்டு (08) வருடங்களுக்கு சுங்கத் தீர்வையிலிருந்து விலக்களிக்கப்படல் வேண்டும். இவ்வாறு இறக்குமதி செய்யப்படும் பொருட்கள் தடுக்கப்பட்ட பொருட்களின் பட்டியலிலுள்ள பொருட்களினைக் கொண்டிருத்தலாகாது. தடுக்கப்பட்ட பொருட்கள் இலங்கையில் பூரணமாக உற்பத்தி செய்யப்படுவதில்லை அல்லது கருத்திட்டத்தின் பூர்த்திக்கு போதிய தரத்திலும் போதியளவிலும் காலக்கெடுவினுள்ளும் கிடைக்கக்கூடியதாக இல்லை எனும் பட்சத்தில் அவற்றிற்கும் சுங்கத் தீர்வையிலிருந்து விலக்களிக்கப்படுதல் வேண்டும்.

பொதுவாக, பொருட்களைப் பெற்றுக்கொள்பவரின் பெயர் கருத்திட்டக் கம்பனியின் பெயராக இருக்கையில் மாத்திரமே, மேலே வழங்கப்பட்டுள்ள ஏற்பாடுகளுக்கு அமைவாக கருத்திட்டக் காலப்பகுதியான எட்டு (08) வருடங்களினுள் ஒப்பந்தக்காரர் மூலமோ அல்லது உப ஒப்பந்தக்காரர் மூலமோ கருத்திட்டத்துடன் தொடர்புடைய பொருட்களை இறக்குமதி செய்ய முடியும். எனவே, இவ்வாறான இறக்குமதியானது வேறு இறக்குமதிகளுடன் மேற்கொள்ளப்படுகையில் கருத்திட்டக் கம்பனியின் கருத்திட்டத்துடன் தொடர்புடைய பொருட்களுக்கு மாத்திரமே இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சலுகையானது கிடைக்கக்கூடியதாக இருக்கும் என்பதை உறுதிப்படுத்துவதற்கான முழுப்பொறுப்பும் கருத்திட்டக் கம்பனியினைச் சார்ந்ததாகும். இத்தகைய நிலைமையின் போது, எக்காரணத்திற்காகவும் இந்த நிபந்தனையானது மீறப்பட்டால், அதே நேரத்தில் நிலவக்கூடிய சட்டம் மற்றும் ஒழுங்குவிதிகளின்

